

1502035-13.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NORTHON PEDRO CRUZ PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

NORTHON PEDRO CRUZ PEREIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502035-13.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502035-13.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NORTHON PEDRO CRUZ PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

NORTHON PEDRO CRUZ PEREIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 16h00, na Rua Gerânio, nº 105, Jardim Maria Beatriz, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 64 porções de maconha, 55 pedras de crack, além de 04 pinos de cocaína, com peso bruto aproximado de 211,4g, substâncias que causam dependência física e psíquica, o fazendo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.62), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 68/70).

A autoria também é certa, diante da confissão judicial do acusado.

Por sua vez, os policiais militares Ruan e Josuel, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que no dia fazendo uso de motocicleta, realizavam patrulhamento num campo de futebol, que é utilizado para comercialização de drogas, quando viram o acusado, com uma sacola nas mãos, acompanhado de outro rapaz, que saíram correndo. Durante a fuga, o acusado lançou a sacola que carregava, sendo alcançado mais a frente. Já o outro indivíduo, tomou rumo desconhecido. Em revista pessoal nada de ilícito foi apreendido. No entanto, no interior da aludida sacola foram encontrados os entorpecentes acima descritos, prontos para revenda. Que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado porções de drogas embaladas individualmente, em conhecido ponto de tráfico de drogas – o que é compatível com o comércio espúrio.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa e confissão, no entanto, deixo de valora-las, pois a pena já se encontra em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral.

Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser

consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosas" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Além disto, o acusado ostenta passagens pela Infância e Juventude (fls. 35/38 - Foro Especial da Infância e Juventude - 5ª Vara Especial da Infância e Juventude. Boletim de Ocorrência Circunstanciada: 1500141-02.2020.8.26.0015. Data: 14/01/2020. Autor: Justiça Pública; Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Auto de Apreensão em Flagrante: 0001715-76.2018.8.26.0542. Data: 30/07/2018. Foro de Barueri - 2ª Vara Criminal. Auto de Apreensão em Flagrante: 0001716-61.2018.8.26.0542 Situação: Extinto. Data: 30/07/2018. Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0007479-38.2019.8.26.0015 (1501704-20.2019.8.26.0127). Data: 23/06/2020; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Execução de Medidas Sócio-Educativas: 0013311-86.2018.8.26.0015 (0001716-61.2018.8.26.0542) Situação: Extinto. Data: 22/01/2019; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Boletim de Ocorrência Circunstanciada: 1501452-80.2020.8.26.0127. Data: 11/09/2020; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal. Processo de Apuração de Ato Infracional: 1501704-20.2019.8.26.0127 Situação: Extinto. Data: 25/09/2019. Autor: Justiça Pública. Assim, embora seja o réu tecnicamente primário, está comprovada sua dedicação habitual à atividades criminosas, como acima apontado.

Nesse sentido, o Col. STJ: "A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Súmula 83/STJ. (4 STJ. AgRg no AREsp 1630635/MG. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 16/06/2020".

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU NORTON PEDRO CRUZ PEREIRA, RG: 64644383, nascido em 17/12/2003, filho de SÉRGIO BATISTA PEREIRA e HELENA PEDRO DA CRUZ, como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA